

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 22 ramadan 1422 – 7 décembre 2001

144^{ème} année

N° 98

Sommaire

Lois

- Loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001**, complétant le code des sociétés commerciales ... **4091**
- Loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001**, portant modification de la loi n° 94-35 du 24 février 1994, relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels **4093**
- Loi n° 2001-119 du 6 décembre 2001**, modifiant la loi n° 61-20 du 31 mai 1961, portant interdiction de l'abattage et de l'arrachage des oliviers **4093**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, fixant le régime des études, des stages et des examens du cycle de formation d'administrateurs conseillers, à l'institut supérieur de documentation de Tunis, appelés à exercer auprès des bibliothèques universitaires..... **4094**
- Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques..... **4096**
- Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques..... **4096**

Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	4096
Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	4097
Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques.....	4097
Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports	
Nomination d'un inspecteur principal.....	4097
Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination de chefs de division.....	4097
Ministère de l'Education	
Nomination d'un sous-directeur.....	4098
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un chef de service.....	4098
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un chef de service.....	4098
Ministère des Finances	
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque tuniso - koweïtienne de développement.....	4098
Ministère de l'Industrie	
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société italo - tunisienne d'exploitation pétrolière.....	4098
Ministère de la Culture	
Arrêté du ministre de la culture du 3 décembre 2001, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux à l'institut national du patrimoine.....	4098
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital La Rabta de Tunis.....	4099
Nomination de membres au conseil d'administration de l'institut Hédi Rais d'ophtalmologie de Tunis.....	4099

Loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001, complétant le code des sociétés commerciales (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Est ajouté au livre cinq du code des sociétés commerciales, un titre six intitulé " du groupe de sociétés", comme suit :

TITRE SIX

Du groupe de sociétés

Article 461. - Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs, en vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant, ainsi, une unité de décision.

Est considérée comme étant contrôlée par une autre société, au sens du présent titre, toute société :

- dont une autre détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote,
- ou dont une autre société y détient la majorité des droits de vote, seule ou en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés,
- ou dont une autre société y détermine, en fait, les décisions prises dans les assemblées générales, en vertu des droits de vote dont elle dispose en fait.

Le contrôle est présumé dès lors qu'une société détient directement ou indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans une autre société, et qu'aucun autre associé n'y détienne une fraction supérieure à la sienne.

La société mère doit détenir une participation directe ou indirecte dans le capital de chacune des sociétés appartenant au groupe de sociétés.

Est réputée filiale, toute société dont plus de cinquante pour cent du capital est détenu directement ou indirectement par la société mère, et ce, abstraction faite des actions ne conférant pas à leur porteur des droits de vote.

Le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique.

Article 462. - La société mère doit avoir la forme d'une société anonyme.

Article 463. - La société mère est dite holding lorsqu'elle n'exerce aucune activité industrielle ou commerciale et que son activité se limite à la détention et à la gestion des participations dans les autres sociétés.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 novembre 2001.

La société holding doit avoir la forme d'une société anonyme et mentionner sa qualité de holding dans tout document qui en émane.

Article 464. - Le groupe de sociétés ne peut avoir de finalité contraire à la loi, telle que celle d'éluider l'impôt ou l'atteinte aux règles de la concurrence.

Article 465. - La participation est dite directe lorsque la société mère détient une fraction du capital de chacune des sociétés appartenant au groupe de sociétés.

La participation est dite indirecte lorsqu'une société appartenant à un groupe de sociétés détient une fraction du capital d'une autre société qui possède à son tour une fraction du capital d'une autre société de façon à permettre à la société mère d'exercer son contrôle sur toutes ces sociétés par l'enchaînement.

La participation est dite réciproque lorsqu'une société appartenant à un groupe de sociétés détient une fraction du capital d'une ou de plusieurs autres sociétés appartenant à ce même groupe, ayant une participation dans son capital.

Article 466. - Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société par actions, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent.

En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du présent article, la société acquéreuse doit en aviser l'autre dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date d'acquisition.

A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit aliéner l'investissement qu'elle vient d'acquérir dans un délai ne dépassant pas un an à compter de l'acquisition.

Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien de telle sorte qu'il n'excède pas dix pour cent du capital de l'autre.

La société tenue d'aliéner son investissement est privée des droits de vote qui y sont rattachés jusqu'à régularisation de la situation.

Article 467. - Une société, autre qu'une société par actions, ne peut posséder d'actions d'une société par actions, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent.

En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du présent article, la société acquéreuse est tenue d'en aviser l'autre dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date d'acquisition et d'aliéner ledit investissement dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'acquisition, elle ne peut, en outre, exercer les droits de vote rattachés auxdites actions, jusqu'à l'aliénation.

Article 468. - Lorsqu'une société, autre qu'une société par actions, détient une participation égale ou inférieure à dix pour cent du capital d'une société, autre qu'une société par actions, cette dernière ne peut détenir de participations dans le capital de l'autre que dans la limite de ladite fraction.

Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédant dans le délai d'un an à compter de la date de son acquisition.

Elle ne peut exercer les droits de vote rattachés auxdites participations jusqu'à régularisation de la situation.

Article 469. - Les participations et droits de vote revenant à une société filiale, telle que définie à l'article 461 du présent code, ne sont pas prises en considération pour le calcul du quorum et de la majorité dans les assemblées générales de la société mère.

Article 470. - La société mère est tenue de mentionner au registre de commerce les sociétés appartenant au groupe, et toute société doit mentionner son appartenance au groupe, au même registre, ainsi que la cessation de celle-ci et la société mère dont elle dépend.

Elle doit, le cas échéant, mentionner, dans son propre rapport de gestion, son appartenance au groupe de sociétés.

La société holding est tenue de faire mentionner au registre de commerce sa qualité de holding et, le cas échéant, la cessation de cette qualité.

Les dispositions des alinéas premier et deuxième du présent article sont applicables aux sociétés ayant leurs sièges en Tunisie et soumises au contrôle d'une société mère ayant son siège en dehors de la Tunisie.

Article 471. - La société mère ayant un pouvoir de droit ou de fait sur d'autres sociétés au sens de l'article 461 du présent code doit établir, outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport de gestion, des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe de sociétés.

Les états financiers consolidés de la société mère sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes qui doit être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Abstraction faite de la possibilité d'effectuer toutes les investigations auprès de l'ensemble des sociétés membres du groupe, qu'il juge nécessaires, le commissaire aux comptes ne certifie les états financiers consolidés qu'après avoir consulté les rapports des commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe lorsque celles-ci sont soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Article 472. - La société mère doit mettre, à son siège, à la disposition de tous les associés les états financiers consolidés ainsi que le rapport de gestion du groupe et le rapport du commissaire aux comptes de la société mère, au moins un mois avant la réunion de l'assemblée générale de ses associés.

La société mère doit publier ses états financiers consolidés dans un journal quotidien paraissant en langue arabe, et ce, dans le délai d'un mois de leur approbation.

Article 473. - Le rapport de gestion du groupe doit indiquer notamment ce qui suit :

- la situation de toutes les sociétés concernées par la consolidation,
- l'évolution prévisible de la situation du groupe,
- les différentes activités en matière de recherches, de développement et d'investissement relatives au groupe de sociétés,
- les événements importants survenus entre la date de clôture des comptes consolidés et la date à laquelle ils sont établis,

- les modifications ayant affecté les participations dans les sociétés groupées.

Article 474. - Nonobstant toute disposition contraire, il est permis d'effectuer des opérations financières entre les sociétés du groupe ayant des liens directs ou indirects de capital, dont l'une dispose d'un pouvoir sur les autres dû à la détention de plus de la moitié du capital social.

Sont considérées opérations financières, tout prêt au sens de la législation relative aux établissements de crédit, toute avance en compte courant ou garantie, quelles qu'en soient la nature et la durée.

Ces opérations ne peuvent être effectuées qu'aux conditions suivantes :

- 1- que l'opération financière soit normale et n'engendre pas de difficultés pour la partie qui l'a effectuée,
- 2- que l'opération soit justifiée par un besoin effectif pour la société concernée et qu'elle ne résulte pas de considérations fiscales,
- 3- que l'opération comporte une contrepartie effective ou prévisible pour la société qui l'a effectuée,
- 4- que l'opération ne vise pas la réalisation d'objectifs personnels pour les dirigeants de droit ou de fait des sociétés concernées.

Article 475. - Lorsque deux sociétés ou plus appartenant à un groupe de sociétés ont les mêmes dirigeants, les conventions conclues entre la société mère et l'une des sociétés filiales ou entre sociétés appartenant au groupe sont soumises à des procédures spécifiques de contrôle consistant en leur approbation par l'assemblée générale des associés de chaque société concernée, sur la base d'un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes à l'effet si la société concernée est soumise à l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes.

Le contrôle n'est pas obligatoire si la convention porte sur une opération courante conclue à des conditions normales.

Article 476. - Un créancier d'une société appartenant à un groupe de sociétés ne peut réclamer le paiement de ses créances qu'à la société débitrice. Il peut le réclamer à une autre société appartenant au même groupe ou aux deux sociétés solidairement dans les cas suivants :

- s'il établit que l'une de ces sociétés a agi de manière à faire croire qu'elle contribue aux engagements de la société débitrice appartenant au groupe,
- lorsque la société mère ou l'une des sociétés appartenant au groupe s'est sciemment immiscée dans l'activité de la société débitrice dans ses rapports avec les tiers.

Article 477. - La minorité des associés dans une société appartenant à un groupe de sociétés dont la participation n'est pas inférieure à dix pour cent peut exercer l'action sociale contre les associés représentant la majorité dans la société mère, en cas de prise d'une décision portant atteinte aux intérêts de la société et ayant pour objectif de servir les intérêts de la majorité au détriment des droits légitimes de la minorité.

Article 478. - Les procédures de faillite et de redressement ouvertes contre l'une des sociétés appartenant au groupe de sociétés peuvent être étendues aux autres

sociétés y appartenant en cas de confusion de leurs patrimoines, d'escroquerie ou d'abus des biens de la société faisant l'objet des procédures de faillite ou de redressement, ou s'il est établi que la société débitrice était fictive, et que les sociétés appartenant au groupe ont donné l'apparence d'y être associées.

La faillite peut être étendue aux dirigeants de droit ou de fait des autres sociétés appartenant au groupe de sociétés s'il est établi que la faillite est due à leur fait.

Article 479. - Sont punis d'une amende de cinq mille dinars les gérants, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et membres de directoires des sociétés concernées qui n'ont pas avisé l'autre société des participations dépassant les fractions visées aux articles 466, 467 et 468 du présent code ou qui n'effectuent pas les procédures édictées à l'article 472 ci-dessus.

Sont, également, passibles de la même amende les présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et membres de directoires des sociétés holdings qui ne procèdent pas à la publicité de la perte de cette qualité par la société à raison de l'exercice par celle-ci d'activités autres que celles visées à l'article 463 du présent code.

Art. 2. - Les groupes de sociétés existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les sociétés qui y appartiennent doivent régulariser leurs situations dans le délai de deux ans à partir de sa mise en application.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001, portant modification de la loi n° 94-35 du 24 février 1994, relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Est annulé le mot "Mousana" cité dans le texte arabe au chapitre 2 du titre III et aux articles 6, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 78, 79, 83, 87 et 91 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994 et remplacé par le mot "Masouna".

Art. 2. - Sont modifiés, les articles 8 (premier paragraphe), 14, 17 (premier paragraphe) et 24 dudit code et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 8 (1er paragraphe) : Les services concernés du ministère chargé du patrimoine procèdent, après publication de l'arrêté portant création du site culturel et dans un délai de cinq ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme, à l'élaboration d'un plan de protection et de mise en valeur du site culturel.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 novembre 2001.

Article 14 (nouveau) : L'arrêté de création d'un site culturel devient caduc si, après les délais indiqués à l'article 8 de la présente loi, le plan de protection et de mise en valeur n'a pas fait l'objet d'approbation.

Article 17 (1er paragraphe) : Les services compétents du ministère chargé du patrimoine procèdent à l'élaboration du "plan de sauvegarde relatif à l'ensemble historique et traditionnel" et dans un délai de cinq ans renouvelable à compter de la date de publication de l'arrêté portant création du secteur sauvegardé par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme.

Article 24 (nouveau) : L'arrêté portant création d'un "secteur sauvegardé" devient caduc, et ce, après expiration des délais indiqués à l'article 17 de la présente loi, si le "plan de sauvegarde et de mise en valeur" n'a pas été approuvé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2001-119 du 6 décembre 2001, modifiant la loi n° 61-20 du 31 mai 1961, portant interdiction de l'abattage et de l'arrachage des oliviers (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les articles 1 et 6 de la loi n° 61-20 du 31 mai 1961 susvisée, telle que prorogée par la loi n° 71-43 du 28 juillet 1971, par le décret-loi n° 81-15 du 12 septembre 1981, approuvé par la loi n° 81-91 du 4 décembre 1981 et par la loi n° 91-95 du 29 novembre 1991, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) : L'abattage et l'arrachage des oliviers sont interdits sauf autorisation délivrée par le gouverneur, territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date du dépôt d'une demande dûment constituée au siège du gouvernorat.

En cas d'expiration de ce délai sans réponse, le silence du gouverneur est considéré comme autorisation de sa part.

Article 6 (nouveau) : Toute personne ayant abattu ou arraché des oliviers sans autorisation est punie d'une amende allant de 100 à 200 dinars pour chaque arbre abattu ou arraché.

En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Art. 2. - L'article 7 de la loi n° 61-20 du 31 mai 1961 susvisée est abrogé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 novembre 2001.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, fixant le régime des études, des stages et des examens du cycle de formation d'administrateurs conseillers, à l'institut supérieur de documentation de Tunis, appelés à exercer auprès des bibliothèques universitaires.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 2001-2334 du 2 octobre 2001, portant création, à l'institut supérieur de documentation de Tunis, d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des bibliothèques universitaires et notamment son article 4.

Arrête :

Article premier. – Le présent arrêté fixe le régime des études, des stages et des examens du cycle de formation d'administrateurs conseillers, à l'institut supérieur de documentation de Tunis, appelés à exercer auprès des bibliothèques universitaires.

Art. 2. – Sont autorisés à s'inscrire en première année du cycle de formation d'administrateurs conseillers susvisé, les candidats déclarés admis au concours d'accès à ce cycle.

TITRE PREMIER

Du régime des études et des stages

Art. 3. – Les études au cycle de formation d'administrateurs conseillers prévu à l'article premier du présent arrêté durent deux ans et comprennent :

- des enseignements de base répartis en trois semestres, à raison de treize semaines pour chaque semestre,

- un stage de formation pratique s'effectue au cours du quatrième semestre,

- un mémoire de fin d'études.

Art. 4. – Les enseignements dispensés à chaque semestre du cycle de formation d'administrateurs conseillers, leur volume horaire semestriel ainsi que leurs coefficients sont définis conformément au tableau suivant :

Semestre	Codes des modules	Modules	Volume horaire semestriel	Coefficient
Premier semestre	BU 21	Droit administratif	26 H	1
	BU 41	Introduction à l'informatique	52 H	1
	BU 42	Bases de données documentaires	36 H	1
	BU 51	Circuit et typologie du document	20 H	1
	BU 53	Description bibliographique	65 H	1
	BU 61	Recherche de l'information	52 H	1
	BU 71	Anglais	26 H	1
	BU S1	Conférences et séminaires	26 H	1
Total			303 H	
Deuxième semestre	BU 22	Droit de l'informatique	26 H	1
	BU 31	Aménagement des ressources matérielles	52 H	1
	BU 43	Informatisation des bibliothèques universitaires	46 H	1
	BU 52	Développement et évaluation des collections	20 H	1
	BU 54	Analyse du contenu	78 H	1
	BU 62	Outils de la recherche de l'information	32 H	1
	BU 63	Coopération interbibliothèques	26 H	1

Semestre	Codes des modules	Modules	Volume horaire semestriel	Coefficient
	BU 72	Anglais	26 H	1
	BU S2	Conférences et séminaires	26 H	1
	Total		332 H	
Troisième semestre	BU 12	Méthodologie	72 H	1
	BU 32	Management des ressources humaines	52 H	1
	BU 44	Nouvelles technologies	65 H	1
	BU 45	Gestion électronique des documents	65 H	1
	BU 73	Anglais	26 H	1
	BU S3	Conférences et séminaires	32 H	1
	Total		312 H	
Quatrième semestre		Stage de formation pratique	481 H	1
	Total		481 H	

Art. 5. – Chaque élève est tenu d'effectuer un stage d'une durée d'un semestre organisé au quatrième semestre dans l'une des bibliothèques universitaires à Tunis ou à l'étranger, le cas échéant.

Les stagiaires sont affectés selon leurs résultats et leur choix.

Art. 6. – Le stage prévu à l'article 5 du présent arrêté est sanctionné d'un rapport qui doit être soutenu et validé par une commission composée du directeur du stage et d'un enseignant désigné par l'établissement dans lequel le stage est effectué.

Art. 7. – En deuxième année du cycle de formation d'administrateurs conseillers, l'élève prépare un mémoire de fin d'études, cedit mémoire est préparé sous la supervision d'un enseignant chargé de la formation et désigné par le directeur de l'institut supérieur de la documentation de Tunis.

La soutenance du mémoire a lieu devant un jury composé de trois membres y compris le président du jury et le directeur du mémoire. Ces membres sont désignés par décision du directeur de l'institut supérieur de documentation de Tunis.

Art. 8. – La présence aux enseignements, aux conférences, aux séminaires et aux stages est obligatoire. Nul ne peut se présenter aux examens de la session principale d'un enseignement s'il s'est absenté au plus du quart du volume horaire total dudit enseignement.

TITRE II

Du régime des examens

Art. 9. – Les examens sanctionnant chaque semestre du cycle de formation d'administrateurs conseillers sont organisés en deux sessions :

- une session principale à la fin de chaque semestre,
- une session de rattrapage ouverte aux élèves déclarés non admis à la session principale, elle porte sur les modules dans lesquels l'élève n'a pas obtenu la moyenne.

La session de rattrapage s'effectue, une semaine au moins, après la date de la déclaration des résultats de la session principale. L'élève qui se présente à la session de rattrapage bénéficie de la meilleure des deux notes obtenues aux deux sessions d'examen pour le même module.

Art. 10. – Est attribuée à chaque épreuve, une note qui varie entre zéro (0) et vingt (20).

Toute défaillance à une épreuve d'examen est sanctionnée par la note zéro.

La moyenne des notes du contrôle continu est intégrée, le cas échéant, dans la note finale de la moyenne générale de l'enseignement concerné sur la base de 20%.

Art. 11. – Sauf décision contraire du jury, le passage de la première à la deuxième année du cycle de formation d'administrateurs conseillers est subordonné à l'obtention d'une moyenne générale égale au moins à 10/20 dans l'ensemble des enseignements des deux semestres de la première année.

Art. 12. – L'évaluation des résultats de la deuxième année du cycle de formation d'administrateurs conseillers est effectuée par un jury d'examen de sortie prévu à l'article six du décret n° 2001-2334 du 2 octobre 2001, portant création, à l'institut supérieur de documentation de Tunis, d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des bibliothèques universitaires.

La réussite au cycle de formation précité est subordonnée à :

- l'obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans l'ensemble des enseignements du semestre de la deuxième année,
- la validation du stage,
- la soutenance, avec succès, du mémoire de fin d'études.

Art. 13. – Le redoublement des élèves du cycle de formation d'administrateurs conseillers n'est permis que par autorisation exceptionnelle du ministre de l'enseignement supérieur après avis du jury d'examen de sortie.

Art. 14. – Les élèves ayant accompli avec succès le cycle de formation d'administrateurs conseillers sont classés par ordre de mérite.

Il est délivré à chacun d'eux un diplôme de réussite au cycle concerné portant, en fonction de la moyenne générale des notes obtenues, l'une des mentions suivantes :

- passable : pour une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,

- assez bien : pour une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,
- bien : pour une moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,
- très bien : pour une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

Art. 15. – La nomination des élèves ayant accompli avec succès le cycle de formation au grade d'administrateur conseiller a lieu par arrêté du Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2001-2334 du 2 octobre 2001 susvisé.

Art. 16. – Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 novembre 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au Premier ministère le 15 février 2002 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 15 janvier 2002.

Tunis, le 28 novembre 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au Premier ministère le 15 février 2002 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 15 janvier 2002.

Tunis, le 28 novembre 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au Premier ministère le 15 février 2002 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 15 janvier 2002.

Tunis, le 28 novembre 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au Premier ministère le 15 février 2002 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 15 janvier 2002.

Tunis, le 28 novembre 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 28 novembre 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au Premier ministère le 15 février 2002 et jours suivants, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 15 janvier 2002.

Tunis, le 28 novembre 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DE L'ENFANCE ET DES SPORTS**

NOMINATION

Par décret n° 2001-2759 du 3 décembre 2001.

Monsieur Lotfi Chelly, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1^{er} degré, est chargé des fonctions d'inspecteur principal administratif et financier à l'inspection générale du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-2760 du 30 novembre 2001.

Monsieur Fadhel Najjar, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division

Belgique, Hollande et Luxembourg à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l'Europe et la communauté économique européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2001-2761 du 3 décembre 2001.

Madame Jamila El Ouaer, secrétaire des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de division Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 2001-2762 du 3 décembre 2001.

Monsieur Khaled Chebbi, conseiller en information et orientation scolaire et universitaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation du corps d'encadrement pédagogique et des enseignants des collèges et lycées à la direction de la formation continue à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 2001-2763 du 30 novembre 2001.

Monsieur Mohamed Nejib Ben Mansour, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service du personnel commun à la sous-direction des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATION

Par décret n° 2001-2764 du 3 décembre 2001.

Monsieur Rachid M'barek, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des procédures d'inscription à la conservation de la propriété foncière.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 3 décembre 2001.

Monsieur Anouar Belarbi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque tuniso-koweïtienne de développement, et ce, en remplacement de Monsieur Hédi Ezzar.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATION

Par arrêté des ministres de l'industrie et du développement économique du 3 décembre 2001.

Monsieur Hédi Mammou est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière, et ce, en remplacement de Monsieur Sami Chrif.

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 3 décembre 2001, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux à l'institut national du patrimoine.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, portant statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 14 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 6 septembre 2001, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux à l'institut national du patrimoine.

Arrête :

Article premier. – Est reportée, la date d'ouverture du concours susvisé, au 21 janvier 2002 et jours suivants.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à (5).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 21 décembre 2001.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de la Culture
Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 3 décembre 2001.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital La Rabta de Tunis :

- Docteur Slaheddine Salemi : président du comité médical,
- Professeur Slah Hachicha : médecin chef de service,
- Professeur Azza Fillali : médecin chef de service,
- Professeur Salah Ben Lakhel : médecin chef de service,
- Docteur Faycel Zouiten : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,

- Docteur Samir Hamzaoui : représentant des médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital,

- Monsieur Abdellatif Bouterâa : représentant des personnels paramédicaux exerçant au sein de l'hôpital.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 3 décembre 2001.

Sont nommés deux membres au conseil d'administration à l'institut Hédi Rais d'ophtalmologie de Tunis :

- Professeur Leïla Matri : médecin chef de service,
- Professeur Samira Marakchi : représentante des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'institut.